והלא מצרף. וליכא לשנויי בשלא הגיע[א] לצירוף[ב] כדמשני בפרק חמר למה הממונה (יומא דף לד: ושם)[ג] דסתם מיחם[ד] הגיע לצירוף הוא: **מידי מיחם שפינה חימנו מים קתני המיחם שפינהו קתני.** תימה והכתיב ופנו את הבית (ויקרא יד) [ה]ואנכי פיניתי הבית (בראשית כד) סולו פנו דרך (ישעיה מ)[ו] וכן בש"ס[ז] פנו מקום לבר ליואי שחינו מפנה אלא שמתוכם וי"ל כיון דבכמה מקומות הוכחכ פינוי על הדבר המפנין כגון[ח] המפנה תפליו מזוית לזוית[ט] מפנין ד' וה' קופות[י] פנו כליס (מבית) הטומאה[יא] (תבן)[יב] ועתיד לפנותו לך הוה ליה למנקט פינהו אלא פנה ממנו מים כיון דליכא למיטעי: **מיחם שפינה ממנו מים לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף ורבי יהודה היא.** אבל ר"ש שרי אע"פ שמלרף כיון דשינו מבשל כגון שים בו מים הרבה שאין המיחם מספיק לבשל רוב המיס שבתוכו כדמשכחן בפרק חמר למה הממונה (יומא דף לד: ושם) שאין מבשל ומלרף דקאמר רבי יהודה מביאין עצמים של נחלש ומטילין לתוך המיס שתפיג ליינתן ושם היה מבשל היה לקור ואפ"ה פריך והלא מלרף ואע"ג דאביי סבר כר"ש להא דאמר לעיל[יא] כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל וחד מינייהו הלכה כר"ש בגרירה ומסתמא אביי כרבה דרביה סבירא ליה מ"מ מוקי מתניתין כרבי יהודה משום דקשיא ליה מידי דהא מיחם שפינה ממנו מים קתני ורב חלא לא חיים לקושיית אביי ומוקי לה כהלכתא כר"ש ול"ג לעיל אמר רב חלא בר חנינא אמר רב הרב קבר[יב] כר' יהודה בגרירה ועוד דבהדיא מוקי בסמוך מתני' כר' יהודה ול"ל הלא הוי פסיק רישיה שיכול להיות שלא ילרף דבפסיק רישיה מודה ר"ש והא דפריך והלא מלרף ס"ק והלא אמר מלרף קשה להכא משמע דבצירוף לחבר ר' יהודה נמי דבר שאין מתכוין ובפרק חמר להם הממונה גרים רש"י ס"מ דאוסייתא לחל הכא צירוף דרבנן ול"ג אין שנות במקדש ומפרש דלוקה בדבר שהוא מן התורה[ח] אית ליה לר' יהודה דבר שאין מתכוין לחור אבל בצירוף שהוא דרבנן[ט] לא[י] ומיהו נלחו הכי קשה לפי' דהא ר' יהודה לחבר בגרירה במתניתין דבילה דפרק י"ט (דף כג:) דתנן ואינה נגררת חלא ע"ג כליס דמשמע חבל ע"ג קרקע לא ומוקמינא כר' יהודה לחבר שאין מתכוין אע"ג דבגרירה ליכא לינקורה לחורייתא אפי' במתכוין כדמשמע בסוף פירקין דהוי חורם כלחבר יד[יא] ועוד דמשמעתא דהתם קשה למשני תבי אפי' תימה כשהגיע לצירוף דבר שאינו מתכוין מותר ופריך ומי אמר תבי הכי והתניא יחול בשר עלמו אפי' במקום שהבית יקור דברי רבי חוסיע והוינן בה קרא ל"ל ואמר תבי לית לה לר' יהודה דאמר שאין מתכוין מותר והשתא אמאי לא מייתי התם דבילה דהיה משנה שלמה לחבר ר' יהודה דבר שאין מתכוין ומייתי מילתיה דתבי[יב] ועוד מוחק הספר דגרס ואין שנות במקדש לכך נרחה לפרש התם תבי אמר חפילו כו' דבר שאין מתכוין מותר פי' מותר[ט] לר' יהודה[יג] ולא חסר[יד] ליה ר' יהודה דבר שאין מתכוין חלא מדרבנן[יג] ופריך[טו] מימוח בשר עלמו דמוקי תבי לתיטריך לר' יהודה קרא[טו] מ"ל ס"מ דחסר ר' יהודה מין המורה ומשני הס"ל ס"מ בכל המורה כולה פי' בכל המורה כולה חוץ משבת[יז] דאסור[יח] מן המורה חבל לירוח לגבי שבת לא חסור מין מתכוין חלא מדרבנן דיכון דאין מתכוין לא הוי מלחכה מחשבת[יט] ושרי לאין שנות במקדש[כ] והשתא ס"ל כהא[כא] וסוגיא דהתם[כב] וקשה דבפרק קמח לכל (כריתות דף כ: ושם)[כג] ס"ל כר' חסי כגון שמתכוין לכבות העליונות והובערו התחתונות מחייבין[כד] ת"ק סבר לה כר"י דחמר דבר שאין מתכוין חסור ולכך קחמר למייב חטאת ומחן דפטר כר"ם דחמר דבר שאין מתכוין מותר ומשמע מפי' במתכוין ולהכי פריך ולילרך לבתחילה מי שרי חלא משום דדבר שאין מתכוין חסור לר"י מפי' בשבת מן התורה[כג] וי"ל דהתם[כד] הוי פסיק רישיה שאי חפשר כלל[כה] לכבות העליונות חס לח יובערו התחתונות[כו] ותשיב מלחכת מחשבת[כז] ותע"ג דהוי פסיק רישיה פטר ר"ם[כח] משום דהוי מלחכה שאינה לריכה לגופה לחינו לריך להבערת התחתונות והת דנקט ליישב מתכוין ושאין מתכוין ולח נקט ת"ק מ[כט] כר"י דחמר מלחכה שאינה לריכה כו' משום דנוחה דר"י נקט לח תימה לח מחייב ר"י מלחכה שאינה לריכה לגופה חלא במקום שמתכוין לעשות המלחכה כגון מכבה גחלת חל עץ שלח יזוקו רגיס שמתכוין לכיבוי חבל התם שאינו מתכוין להבעיר התחתונות לח[ל] קמ"ל כיון דהוי פסיק רישיה חייב[לא] והכהיא[לב] דהתותב גחלים להתחמם והובערו מלייהן[לג] ונקט הת ר"י דחמר מלחכה שאינה לריכה לגופה חייב הת ר"ם כו' אע"ג דאין כוונתו להבעיר מדפטר ר"ם דאי כוונתו להבעיר הויא לריכה לגופה מ"מ[לד] כיון דניחא ליה בהך הבערה לח קרינן ביה שאינו מתכוין[לה] ולהכי לא נקט ליישנא דאין מתכוין דהוי פסיק רישיה ור"ם דאי מחותב גחלים להתחמם אפילו מת אין מקיזין לו את הדם דברי ר' יהודה כו', ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שהוא עושה מום. הרי מיכן תדע שר' יהודה סבר דבר שאין מתכוין אסור ור"ש [סבר] דבר שאין מתכוין מותר.

רבינו חננאל

אוקמא מיחם שפינחו מע"ג הכירה ויש בו מים חמין לא יתן לתוכו מים מותרין בשביל שיחמו, אבל נותן לתוכו מים מרובין כדי לפשר. פינה ממנו החמין לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני (הוא) שמצרף, ור' יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור. אמר רב לא שנו אלא מים מותרין שיעור להפשיר אבל מים מרובין שיעור לצרף אסור. פי' צירוף, הכלי בעת שיתחמם נעשה כגחלת וכשמביאו בשעת גמר מלאכתו בצונן מחזקתו ולוטש פניו ונמצא לו כמו צירוף, רב אמר שיעור לצרף אסור ושמואל אמר אפילו שיעור לצרף נמי מותר. [ו]אוקמה שמואל כר"ש, ורב אדא בר מתנה כר' שמעון, ודאביי נמי בבא דרישא (נמי) קאי כשמואל, וסוגיינא כשמואל אליבא דר"ש.

הגהות הב"ח

(ו) תום' סוף ד"ה מיחם וכו' וכיון שאינו נהנה. נ"ב ע"ל פ' כלל גדול דף עח בד"ה טפי ניחא:

גליון הש"ם

תום' ד"ה מיחם שפינה וכו' ליה ר"י דבר שאינו מתכוין אלא מדרבנן. וכ"כ רש"י לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

רב נסים גאון

ר"ש היא דאמר דבר שאינו מתכוין מותר. וזה העיקר בפרק במה מדליקין (דף כט) דתניא ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ. ור' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. עיקר דברי ר' יהודה במשנה במסכת יו"ט בפ' יום טוב שחל להיות ערב שבת (דף כג) דתנן ר' יהודה אומר אין מקדרין ביו"ט מפני שהוא עושה תבורה, ובגמ' גרסי ר' יהודה סבר דבר שאין מתכוין אסור. ובמסכת בכורות בפ' כל פטולי המוקדשין (דף לג) שנינו בכור שאחזו דם אפילו מת אין מקיזין לו את הדם דברי ר' יהודה כו', ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שהוא עושה מום. הרי מיכן תדע שר' יהודה סבר דבר שאין מתכוין אסור ור"ש [סבר] דבר שאין מתכוין מותר.

רבינו חננאל

אוקמא מיחם שפינחו מע"ג הכירה ויש בו מים חמין לא יתן לתוכו מים מותרין בשביל שיחמו, אבל נותן לתוכו מים מרובין כדי לפשר. פינה ממנו החמין לא יתן לתוכו מים כל עיקר מפני (הוא) שמצרף, ור' יהודה היא דאמר דבר שאין מתכוין אסור. אמר רב לא שנו אלא מים מותרין שיעור להפשיר אבל מים מרובין שיעור לצרף אסור. פי' צירוף, הכלי בעת שיתחמם נעשה כגחלת וכשמביאו בשעת גמר מלאכתו בצונן מחזקתו ולוטש פניו ונמצא לו כמו צירוף, רב אמר שיעור לצרף אסור ושמואל אמר אפילו שיעור לצרף נמי מותר. [ו]אוקמה שמואל כר"ש, ורב אדא בר מתנה כר' שמעון, ודאביי נמי בבא דרישא (נמי) קאי כשמואל, וסוגיינא כשמואל אליבא דר"ש.

א) נסמכת התום' שלינא דלא קתני אלא כשהוא ממש צריך לממון תיפות כל עיקר:

ב) ועיין לעיל כט. [ג] ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ג) [עיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ד) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ה) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ו) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ז) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ח) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ט) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

י) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יא) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יב) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יג) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יד) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

טו) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

טז) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יז) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יח) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

יט) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כ) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כא) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כב) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כג) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כד) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כה) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כו) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כז) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כח) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

כט) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

ל) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

לא) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

לב) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

לג) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

לד) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

לה) [ועיין לעיל כט. ו] [ועיין לקמן קכו ע"ב ד"ה לפי תומו. ועיין לקמן דף לה ע"ל תום' ד"ה המכבד:

מוסף תוספות

א. ע"ש חום זה. ויטע"ש.

ב. וכולי עלמא. רשב"ם.

ג. גבי עששיות של ברזל [שהיו מחממין מערב יום הכפורים. ויטע"ש] [ו]מטילין לו. רשב"ם. להפיג צננתו. ויטע"ש.

ד. שע"ג האור. תום' הל"ש. ה. אע"פ שאינו מפנה אלא כלי הבית. תום' הל"ש. ו. דהיינו שמפנה הדרך ומסלק האבנים. תום' הל"ש. וכי תימא לשון תורה לחדח. ויטע"ש. ז. ואין עתיד לפנותו, עפר. תום' הל"ש. ח. במתכוין. תום' הל"ש. ט. אפי' במתכוין. תום' הל"ש. י. הלכך כשאין מתכוין, מותר. תום' הל"ש. יא. [דאיתא התם] כל היכא דכי מכוין איכא איסורא דאורייתא גזר ר"ש אבל בחריץ דליכא איסורא דאורייתא לא גזר'. [ו]אפ"ה אסר ר' יהודה דבר שאין מתכוין. תום' הל"ש. יב. נהי דמצי למימר דניחא לי' למיפרך דאביי אדאביי, טפי הו"ל לאתויי ממילתא דר' יהודה דמתני' בהדיא. תום' יומא יומא לד: ד"ס הני. יג. מן התורה. תום' יומא לד: ד"ס הני. יד. ואע"ג דמדרבנן אסור, אין שבות במקדש. תום' יומא לד: ד"ס הני. טו. מי אמר אביי דדבר שאין מתכוין לא מיתסר אלא מדרבנן, והתניא וכו'. תום' יומא יומא לד: ד"ס הני. טז. ותשתא אוכחן דלר' יהודה דבר שאין מתכוין מותר מדאורייתא גבי שבת. תום' יומא לד: ד"ס הני. יז. דמחייב חטאת. תום' כריתות כ: ד"ס קמיע. יח. היינו טעמא דמחייב ר' יהודה, משום. תום' כריתות כ: ד"ס קמיע. יט. כשחותרה גחלים. תום' הל"ש. כ. וכיון דהוי פסיק ריישיה, כמתכוין דמי. תום' יומא לד: ד"ס הני. כא. ואע"ג דל"ע להבערה והויא לה מלאכה שאינה צל"ג, ס"ל נמי בהא כר' יהודה דאמר מלאכה שאינה צל"ג חייב עליה. תום' יומא לד: ד"ס הני. כב. לאו משום דלא חשיב לי' מלאכת מחשבת דהא כ"ה דלר' יהודה הויא מלאכת מחשבת, ה"נ לר"ש כיון דהוי פס"ר וכו' אלא היינו טעמא דר"ש דפטר. תום' יומא לד: ד"ס הני. כג. דלא נתכוין למלאכת הבערה כלל אלא לכיבוי אע"ג דהוה פס"ר סד"א דלא ליחייב ר"י. תום' יומא לד: ד"ס הני. כד. [ד]הוי כאילו מכוין לעשות בהם בידים. תום' הל"ש. לא. דבתר הכי. תום' יומא לד: ד"ס הני. לב. לא נקט ליישנא דאין מתכוין, אלא. תום' יומא לד: ד"ס הני. לג. הרי להתחמם הוא עושה אלא אינו מתכוין להבעיר אלא למשוך הגחלים אצלו להתחמם בהן וא"צ שיובערו יותר ממה שהם בוערים כבר. תום' יומא לד: ד"ס הני. לד. ודבר שאין מתכוין לא הוי אלא היכא דקשה לו בהבערתה, דהיינו כשבא לכבות, התם שייך להזכיר אין מתכוין לרבותא דר' יהודה. תום' יומא לד: ד"ס הני. לה. משום דהוי"ל מלאכה שאינה צל"ג. תום' יומא לד: ד"ס הני. לו. אמר 'התולש עולשין, אם לאכילה כגרוגרת, אם ליפותה, בכל שהוא', ופריך 'אטו כולהו לאו ליפות קרקע נינהו', ומשני 'לא נצרכה אלא לר"ש דאמר דבר שאין מתכוין מותר', ופריך 'והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"ש בפס"ר ולא יצתה', ומשני 'לא נצרכה, דעביד בארעא דחבריה', שאינו נהנה כלום, ומ"מ אסור לכתחילה וכו' אלא שאין חייב חטאת. תום' יומא לד: ד"ס הני. לז. כיון דהוי פס"ר ונהנה הוא. תום' יומא לד: ד"ס הני. [והא] מ"מ מלאכה שאין צריך לגופה היא, [ד"ה"ג לגוף היפוי]. תום' כריתות כ: ד"ס קמיע. לח. בהן, והובערו בהדת. תום' הל"ש. לט. כיון שהוא נהנה. תום' יומא לד: ד"ס הני. מ. יש לכל כך נחלים שיוכל להתחמם בהן. תום' יומא לד: ד"ס הני. מא. ויש בו מים חמין וכו' בהא שרי ר' יהודה כשנותן לתוכו מים מרובין. תום' הל"ש. מב. אע"פ שאינו מתכוין. תום' הל"ש. מג. דאי מוקי לה במיחם שפינהו מן האור כאביי, משתמע למידק מינה מיחם שפינה ממנו חמין לא יתן לתוכו מים כל עיקר ור' יהודה היא או. תום' הל"ש. מד. ונתן לתוכו מים מרובים כדי להפשירו. תום' הל"ש. מה. שמילא את כל הכלי. תום' הל"ש. מו. כרב אדא בר מתנא לא מצי לאוקומא, דכיון. תום' הל"ש. מז. לא יתן לתוכו. תום' הל"ש. מח. בההוא מיחם גופיי' דאיירי בי' מעיקרא, שיש בו חמין. תום' הל"ש. מט. ויש בו מים חמין. שיטה להר"ן. נ. שנשארו המים פושרים. ויטע"ש. דכיון דיש בו מים חמין, כשמוסיף כדי להפשיר אין הכלי מצטרף בכך. שיטה להר"ן. נא. מרובין. שיטה להר"ן. נב. מצרף הוא. שיטה להר"ן. נג. כר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. ויטע"ש.

ג) מן ומוקמה עד קתי כשמואל הוסף גם בגמ"ן בגמ' שם ר"ת.